

**EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A ES.P.**

**CONVOCATORIA PÚBLICA  
CP-EBPC2025-003**

**PLIEGOS DE CONDICIONES  
SOLICITUD DE OFERTAS PARA COMPRA DE ENERGÍA CON DESTINO AL  
MERCADO REGULADO PARA LAS VIGENCIAS 2029 A 2033**

**PUERTO ASIS, SEPTIEMBRE DE 2025**

## 1. INTRODUCCIÓN

En desarrollo de lo establecido en las leyes 142 y 143 de 1994 y en cumplimiento de las resoluciones emitidas por la COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS – CREG, y en especial la Resoluciones CREG 134 de 2013, CREG 130 de 2019 modificada por la Resolución No 101 033 de 2023, entre otras aplicables, la E.E.B.P S.A E.S.P informa que está interesada en recibir propuestas para el suministro de energía para el mercado regulado, **durante el periodo: Del 01-01-2029 al 31-12-2033**, de acuerdo con los productos y las condiciones establecidas en la presente convocatoria.

La convocante podrá contratar con uno o varios oferentes que presenten oferta bajo la modalidad PAGUE LO CONTRATADO, según lo que convenga con sus intereses económicos y en todo caso, con sujeción a los lineamientos contemplados en la normatividad CREG antes mencionada y/o aquellas que con posterioridad las modifiquen, adicionen o sustituyan.

### 1.1. ELABORACIÓN DE TÉRMINOS

Los términos de referencia se elaboran con base en el requerimiento técnico que realiza respectivamente cada proceso, las condiciones generales del manual de contratación y la reglamentación vigente emitida por la COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS – CREG.

## 2. PROPONENTES

Podrán participar como proponentes todas las personas que tengan la categoría de generadores o comercializadores que se encuentren participando actualmente del mercado de energía mayorista, que estén inscritos ante el Sistema de Intercambios Comerciales (SIC).

No podrán participar agentes que, a la fecha de vencimiento del plazo de presentación de los requisitos habilitantes, tengan activo un proceso de limitación de suministro.

Si el proponente concurre por conducto de un representante o mandatario, deberá anexar el documento mediante el cual ha ofrecido la representación a su apoderado, en el que consten expresamente los términos, el alcance de la representación y la facultad para obligarlo.

La persona jurídica oferente, deberá tener como mínimo una duración superior en un año al período del suministro.

## 3. CRONOGRAMA.

| No | ACTIVIDAD                                                                          | FECHA       | HORA LIMITE           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| 1  | Descripción Fecha Publicación página WEB (Activación de la convocatoria en SICEP). | 10-09-2025. |                       |
| 2  | Publicación pliegos de condiciones para consulta                                   | 11-09-2025  |                       |
| 3  | Fecha límite recepción de aclaraciones a los pliegos de condiciones                | 18-09-2025  |                       |
| 4  | Publicación pliegos de condiciones definitivos                                     | 23-09-2025  |                       |
| 5  | Recepción de Ofertas y Requisitos Habilitantes, y envío de oferta reserva al ASIC  | 07-10-2025  | Hasta las 23:59 horas |
| 6  | Publicación información Audiencia Pública (Fecha, Hora, Lugar).                    | 14-10-2025  |                       |
| 7  | Verificación y subsanación de Requisitos Habilitantes.                             | 16-10-2025  |                       |

|    | (Hasta)                                                         |                                                                                    |                       |
|----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 8  | Evaluación y Audiencia pública                                  | 17-10-2025                                                                         | Hasta las 17:00 horas |
| 9  | Fecha límite para la formalización del Negocio Jurídico.        | 06-11-2025                                                                         |                       |
| 10 | Fecha límite para el envío de información al ASIC.              | 5-11-2025                                                                          |                       |
| 11 | Fecha límite para el registro del Negocio Jurídico ante el ASIC | Según lo dispuesto en el numeral 10.7 del artículo 1 de la R. CREG 101 033 de 2023 |                       |

### 3.1 FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA CONVOCATORIA

El funcionario responsable de la convocatoria es el Asesor para Asuntos Legales y Contratación de la E.E.B.P, correo [asesor.contratacion@eebpsa.com.co](mailto:asesor.contratacion@eebpsa.com.co).

### 4. PUBLICACIÓN PLIEGOS DE CONSULTA

Los pliegos de consulta se encuentran disponibles a partir de la fecha estipulada en el cronograma, la documentación deberá ser consultada en el expediente electrónico del SICEP y a través de esta plataforma deberá realizarse la participación. Para participar no se requiere la compra de pliegos.

### 5. CANTIDADES DE ENERGÍA REQUERIDAS

La E.E.B.P, está interesada en comprar la energía que requiere para atender la demanda de su mercado regulado en las cantidades que se indican para el producto 1 en el anexo 4 de este pliego.

### 6. MODALIDAD Y PRECIOS

Para la determinación del precio del contrato individual para cada proponente que pueda derivar de esta Convocatoria se tendrá en cuenta lo establecido en la resolución CREG 024 de 1995, en lo referente a tipos de contratos. Todas las ofertas deberán ser presentadas en pesos colombianos.

Los oferentes deberán presentar sus ofertas en la modalidad pague lo contratado con cumplimiento de lo permitido para el producto contenido en el numeral 7 de este pliego, hasta con dos (2) cifras decimales para el producto que corresponda.

Las ofertas deben presentarse en precios con dos cifras decimales y fijos, no se aceptarán ofertas que presenten otro esquema de precios que no sean determinados o indexados con índices diferentes al IPP serie oferta interna.

Se entiende que los precios ofertados incluyen todos los cargos que son responsabilidad de los proponentes. La E.E.B.P, no acepta reclamaciones posteriores por costos no incluidos en los precios de las ofertas.

### 7. CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

Los oferentes podrán presentar que cumplan con los siguientes criterios:

**PRODUCTO 1:** Curva de carga para el periodo de las 0:00 del día 01-01-2029, y hasta las 24:00 horas del 31-12-2033. Curva contenida en el anexo 4, con las siguientes características objeto de evaluación:

- Se tendrán en cuenta las ofertas que tengan el precio promedio ponderado del producto inferior o igual al precio promedio ponderado de la oferta de reserva, en donde el menor precio promedio ponderado ofrecido o calculado del producto ingresará primero al orden de oferentes seleccionados, si el oferente

seleccionado con el menor precio presenta una curva menor a la requerida, la energía faltante será adjudicada a los oferentes que hayan sido seleccionados en orden descendente de acuerdo con los precios de oferta hasta llenar la curva de la energía requerida.

- b) En el evento de que no se haya presentado oferta reserva, se procederá de la siguiente forma: La oferta con el menor precio ingresará primero al orden de oferentes seleccionados, si el oferente seleccionado con el menor precio presenta una curva menor a la requerida, la energía faltante será adjudicada a los oferentes que hayan sido seleccionados en orden descendente de acuerdo con los precios de oferta hasta llenar la curva de la energía requerida.
- c) No se podrán ofertar precios diferentes para cada mes.
- d) Se puede ofertar diferentes precios para cada anualidad del producto
- e) Se debe ofertar un mismo porcentaje mayor o igual al 50% siguiendo la curva horaria para cada mes del producto.
- f) No se puede no ofertar u ofertar meses en cero para los meses en los que se requiere energía.
- g) No se puede presentar ofertas con porcentajes menor al 50% de la curva horaria del producto.
- h) No se acepta presentar ofertas con diferentes porcentajes de la curva para los diferentes meses de cada mes u ofertas planas.
- i) No se puede no ofertar u ofertar anualidades en cero para uno (1) o más años del producto.

## 8. SITIO DE ENTREGA DE LA ENERGÍA

El sitio de entrega serán las fronteras comerciales actuales y/o futuras de la E.E.B.P con el Sistema de Transmisión Nacional -STR- a 115 kV., de conformidad con las cantidades requeridas. Las pérdidas del STN adicionadas de acuerdo con el procedimiento establecido en la regulación y que aplica el ASIC, se considerarán como parte de la demanda de E.E.B.P.

## 9. FORMA DE PAGO

La E.E.B.P pagará la energía suministrada con recursos propios derivados de su operación comercial. El plazo máximo de pago de los contratos es de treinta (30) días calendario, contados a partir del último día del mes correspondiente de consumo. Para la aplicación de la formula se usará el IPP provisional.

El precio tendrá una actualización de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$P_i = P_o (IPP_i / IPP_o),$$

Donde:

$P_o$  = Precio de la energía en el mes abril de 2025.

$P_i$  = Precio de la energía para el mes de suministro (mes i),

$IPP_o$  = Índice de Precios al Productor provisional serie oferta interna certificado por el DANE para el mes de abril de 2025.

$IPP_i$  = Índice de Precios al Productor Oferta Interna Provisional certificado por el DANE o la entidad competente, para el mes (i) de suministro

## 10. OBSERVACIONES Y SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN A PLIEGOS DE CONSULTA.

Los potenciales proponentes podrán solicitar aclaraciones, efectuar observaciones o proponer modificaciones a los presentes pliegos mediante comunicación dirigidas vía email al correo electrónico [asesor.contratacion@eebpsa.com.co](mailto:asesor.contratacion@eebpsa.com.co), desde el día de publicación de pliegos de consulta, hasta la fecha y hora establecidas en el cronograma para su recepción. Las comunicaciones que se reciban con posterioridad de esta hora y fecha no serán objeto de respuesta.

## 11. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

La oferta deberá incluir el diligenciamiento del anexo para cada uno de los periodos ofertados con su

respectivo anexo, y demás requisitos establecidos en este pliego de condiciones.

## 12. REQUISITOS HABILITANTES.

Los requisitos habilitantes requeridos por la E.E.B.P son los siguientes:

- a) Carta de presentación de la oferta firmada por el proponente aceptando expresamente los términos de referencia y sus modificaciones.
- b) La carta de presentación deberá tener contener teléfono, celular, persona de contacto y correo electrónico al cual la E.E.B.P. remitirá las comunicaciones que se requieran entendiéndose legalmente surtidas al ser enviadas por este medio.
- c) Presentar la autorización de los órganos sociales competentes para que el Interesado se presente a la Convocatoria y formule oferta vinculante e incondicional, incluida la facultad para contratar en cuantía ilimitada y las autorizaciones pertinentes al representante legal, cuando corresponda.
- d) Certificado de inscripción y paz y salvo ante el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales – ASIC SIC como agente activo del Mercado de Energía Mayorista (Generador y/o Comercializador) con fecha de expedición no mayor a un mes.
- e) Certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición no superior a 30 días contados desde la fecha de cierre de la presente convocatoria, o el documento pertinente de acuerdo con la naturaleza jurídica del proponente.
- f) Registro Único Tributario – RUT.
- g) Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal.

## 13. SITIO Y PLAZO DE ENTREGA DE LAS OFERTAS.

Los oferentes deberán registrar en el SICEP las ofertas, simultáneamente con la entrega de los requisitos habilitantes, hasta la fecha y hora límite establecido en el cronograma contenido en el numeral 3 de este pliego de condiciones.

## 14. RECEPCIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y SUBSANACION.

Los proponentes deben remitir los requisitos habilitantes al ASIC según lo dispuesto en la Resolución CREG 130-2019 modificada por la Resolución No 101 033 de 2023, el ASIC es el responsable de la recepción, registro y custodia de los requisitos habilitantes y las ofertas de cantidades y precios que los oferentes interesados carguen en el SICEP.

El comercializador puede solicitar directamente a cada oferente que se subsanen o aclaren los requisitos habilitantes que le fueron entregados por el ASIC. La solicitud de subsanación y las respectivas respuestas deben hacerse dentro del plazo que indique la empresa convocante. Finalizado este plazo, solo quedan habilitados los oferentes que hayan cumplido con los requisitos habilitantes.

Todos los documentos solicitados que se presenten son subsanables dentro del plazo establecido. Los requisitos que no se presentaron o no existían en el plazo establecido no son subsanables. Una vez verificado lo anterior, la E.E.B.P S.A E.S.P remitirá al ASIC los oferentes habilitados para participar en la convocatoria.

## 15. CAUSAS GENERALES DE DESCALIFICACIÓN Y/O RECHAZO DE PROPUESTAS.

La E.E.B.P podrá descalificar o rechazar propuestas en los siguientes casos:

- a) La no presentación de cualquier requisito de participación descritos en este pliego de condiciones cuando este sea insubsanable o no se allegue la subsanación.
- b) Cuando la propuesta presente desviaciones sustanciales a los pliegos de condiciones o cuando la oferta resulte incompleta o indebidamente diligenciada. Sólo se tendrá en cuenta lo que este dentro del alcance del pliego de condiciones.
- c) Cuando el valor de la oferta sea superior al precio de la oferta reserva.
- d) Cuando se presente la oferta y ésta no se ajusta al tipo de contrato de acuerdo con lo definido en este pliego.
- e) Cuando se presente la oferta y ésta contenga períodos de suministro de contratos con condiciones diferentes a lo definido en este pliego y en los anexos del producto requerido.
- f) Cuando la oferta esté sujeta a petición de declaración de disponibilidad de energía.
- g) Cuando la empresa oferente que tengan registradas medidas cautelares en su contra, que afecten la ejecución del contrato.
- h) Cuando la empresa oferente se encuentre en proceso de intervención, de liquidación, de reorganización empresarial, o en causal de disolución, de acuerdo con las normas que regulan la materia.
- i) Cuando la empresa oferente se encuentre incluido en la lista internacional vinculante para Colombia de conformidad con el derecho internacional (listas de las Naciones Unidas) o en la lista emitida por la Oficina de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (Lista OFAC), así como en listas o bases de datos nacionales o internacionales relacionadas con actividades ilícitas, fraude o corrupción (listas del Banco Mundial y del Grupo BID -Banco Interamericano de Desarrollo)

## 16. METODOLOGIA DE EVALUACION DE LAS OFERTAS

La convocante seleccionará la oferta u ofertas más favorables de acuerdo con el siguiente procedimiento, evaluando individualmente cada producto:

- a) La E.E.B.P S.A E.S.P efectuará los estudios técnicos y jurídicos del caso y el análisis comparativo para asegurar la selección objetiva de las ofertas más favorables.
- b) Se evaluará si las ofertas cumplen con la curva de carga indicada.
- c) Se elabora un listado en orden descendente de ofertas seleccionados de acuerdo con los criterios establecidos para el producto contenido en el numeral 7 de este pliego.
- d) Se tendrán en cuenta las ofertas que tengan el precio promedio ponderado del producto inferiores o iguales al precio promedio ponderado de la oferta de reserva, en donde el menor precio ponderado ofrecido o calculado del producto ingresará primero al orden de oferentes seleccionados, si el oferente seleccionado con el menor precio presenta una curva menor a la requerida, la energía faltante será adjudicada a los oferentes que hayan sido seleccionados en orden descendente de acuerdo con los precios ponderados de oferta o calculados del producto hasta llenar la curva de la energía requerida.
- e) Para resolver los posibles casos de empate en precio en dos o más ofertas adjudicables, se ubicará en primer lugar al oferente que presente mayor porcentaje de energía sobre la curva horaria, en caso de persistir empate en precios y cantidades se distribuirá en partes iguales sin sobrepasar la cantidad de la curva requerida.
- f) En el evento de que no se haya presentado oferta reserva, se procederá de la siguiente forma: La oferta con el menor precio ingresará primero al orden de oferentes seleccionados, si el oferente seleccionado con el menor precio presenta una curva menor a la requerida, la energía faltante será adjudicada a los oferentes que hayan sido seleccionados en orden descendente de acuerdo con los precios de oferta hasta llenar la curva de la energía requerida. La fórmula de desempate no cambia.

## 17. OFERTA DE RESERVA.

La E.E.B.P remitirá al ASIC una oferta reserva para el producto como promedio ponderado de éste, en el

día y hora estipulados para esto, en el cronograma de estos términos y el numeral 10.3 de la Resolución CREG 130 de 2019 modificada por la Resolución No 101 033 de 2023. La oferta de reserva será contiene las condiciones de precio o cantidad fijadas por el comercializador que realiza la convocatoria.

## **18. AUDIENCIA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS Y ADJUDICACIÓN**

La E.E.B.P, en audiencia pública evaluará y dará a conocer los resultados del proceso evaluativo y de adjudicación, esto se realizará en su sala de juntas ubicada en la sede principal en la carrera 26 # 10-68 esquina en Puerto Asís (Putumayo), y de forma no presencial (virtual) a través del enlace a la plataforma de acceso que se publicará en el expediente electrónico de la convocatoria en el SICEP.

Quien presente observaciones al proceso evaluativo deberá identificarse y acreditar la condición en la que actúa. La empresa oferente podrá estar representada en la audiencia a través de su representante legal, o su apoderado, tal calidad debe estar acreditada en el Certificado de Existencia y Representación Legal o en el documento legal que la contenga existente en la propuesta o enviado al correo de contacto del convocante, para la fecha de la audiencia.

## **19. DECLARATORIA DE DESIERTA**

La E.E.B.P S.A E.S.P podrá declarar desierta la presente Invitación en los siguientes casos, según la resolución CREG 130 de 2019 modificada por la Resolución No 101 033 de 2023.

- a. No se presenten propuestas.
- b. Porque ningún oferente haya quedado habilitado.
- c. No existen ofertas que cumplan los requisitos establecidos en esta convocatoria.

## **20. METODOLOGÍA PARA RESOLVER RECLAMACIONES U OBJECIONES AL PROCESO DE EVALUACION DE OFERTAS**

Con posterioridad a la exposición del análisis de las ofertas económicas, se consultará a los oferentes o a sus representantes si existen observaciones, reclamaciones u objeciones al proceso de evaluación de ofertas y/o sus resultados, y en caso de que lo requieran, se les concederá el término de hasta una (1) hora para que las presenten. Durante este periodo se suspenderá la audiencia sin realizar desconexión, y se retomará al cumplirse el plazo para resolverlas de forma definitiva; si es necesario se realizará la suspensión de la audiencia por un término igual y sin desconexión, para el análisis y sustentación de las respuestas. Posterior a la adjudicación no serán aceptadas reclamaciones de ningún tipo.

## **21. SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO**

En caso de resultar la convocatoria con ofertas adjudicadas, los contratos deben ser suscritos a más tardar en la fecha establecida para ello en el cronograma. El contrato podrá ser firmado mediante firma electrónica, en los términos establecidos en el Decreto 2364 de 2012, y demás normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

## **22. REGISTRO DE CONTRATOS**

En caso de resultar la convocatoria con ofertas adjudicadas, la E.E.B.P como COMPRADOR solicitara el registro de los contratos ante el ASIC en el plazo establecido en el numeral 10.7 del artículo 1 de la R. CREG 101 033 de 2023.

El formato de registro será enviado al VENDEDOR al día siguiente a la fecha de firma del contrato para su revisión y para que se informe o se agregue al formato de registro los datos de PRIORIDAD LIMITACIÓN SUMINISTRO EN BOLSA y de MAGNITUD LIMITACIÓN SUMINISTRO EN BOLSA (%), que son de

conocimiento del vendedor y necesarios para su registro.

## **23. TITULOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL NEGOCIO JURÍDICO.**

### **23.1 POR PARTE DEL VENDEDOR:**

Para respaldar el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato, el VENDEDOR deberá entregar al COMPRADOR, una GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO podrá ser una póliza de seguros o una garantía bancaria a elección del VENDEDOR, con las siguientes características:

- El tomador será el VENDEDOR y el COMPRADOR será el único beneficiario.
- La póliza de seguro de cumplimiento debe de ser a favor de Empresas de Servicios Públicos.
- El valor asegurado será del tres (3%) del valor del contrato, y avalará la ejecución de las obligaciones derivadas de la relación jurídica surgida del contrato, incluyendo, la de cumplir con los mecanismos de cubrimiento para las transacciones del mercado mayorista de energía en los plazos establecidos en la regulación vigente para el cumplimiento del objeto ofrecido, y la de amparar los perjuicios derivados del incumplimiento. El perjuicio incluye, sin limitarse a ello, el mayor valor que el COMPRADOR tenga que pagar por la energía dejada de suministrar por el VENDEDOR, en cuyos eventos, el COMPRADOR la podrá hacer efectiva.
- En su condicionado particular deberá incluir la irrevocabilidad de la garantía y la no modificación de los términos de la garantía sin consentimiento del COMPRADOR.
- La garantía deberá estar firmada por el COMPRADOR en calidad de tomador y por la entidad aseguradora o bancaria.

Para estos efectos, el valor del contrato resultara de multiplicar el total de la energía contratada por el valor del precio del kWh previamente indexados con el último Índice de Precios al Productor Serie Interna versión provisional conocido, utilizando la fórmula de indexación mencionada en el contrato.

La garantía debe ser constituida por todo el periodo efectivo en el cual se realice el suministro de energía y un mes y medio (1.5) adicional con posterioridad a la fecha de finalización del negocio jurídico. En caso de que la garantía no se pueda suscribir por este período, el VENDEDOR podrá constituir la garantía por una vigencia de un (1) año y deberá renovarla con una anticipación de dos (2) meses a la fecha de finalización de su vigencia.

Para el último periodo de renovación deberá constituirse con una vigencia hasta la fecha de finalización del Negocio Jurídico y un mes y medio (1,5) adicional de modo que no queden periodos descubiertos. La renovación de la garantía podrá realizarse mediante un otrosí o anexo a la garantía actual o mediante la expedición de una garantía nueva.

La garantía de que trata esta cláusula deberá ser entregada por el VENDEDOR al COMPRADOR, con una anticipación de dos (2) meses a la fecha de inicio efectivo del suministro de energía, con su respectivo comprobante de pago de la prima o certificado expedido por la aseguradora o entidad bancaria, confirmando que la garantía no expirará por falta de pago. El valor de la prima respectiva, así como la de sus ampliaciones, será cubierto por el VENDEDOR. La garantía deberá estar firmada por el VENDEDOR en calidad de tomador y por la entidad aseguradora o bancaria.

Las garantías previstas en esta cláusula deberán, una vez constituidas, mantenerse vigentes durante todo el periodo de duración del suministro. En el evento en que las garantías otorgadas tengan fecha de vencimiento durante la vigencia del Negocio Jurídico, éstas deberán ser reemplazadas de manera previa a su expiración. En el evento de vencimiento de una de las garantías, si ésta no es reemplazada, el VENDEDOR tendrá el derecho de dar por terminado el Negocio Jurídico y realizar las gestiones que sean

necesarias para tal fin.

### 23.2. POR PARTE DEL COMPRADOR:

Para respaldar el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato, el COMPRADOR deberá entregar al VENDEDOR, una GARANTÍA DE PAGO podrá ser una póliza de seguros o una garantía bancaria a elección del COMPRADOR, con las siguientes características:

- El tomador será el COMPRADOR y el VENDEDOR será el único beneficiario.
- La póliza de seguro debe de ser a favor de Empresas de Servicios Públicos o del tipo que corresponda al VENDEDOR.
- El valor asegurado será del tres (3%) del valor del contrato, y avalará la ejecución de las obligaciones de pago derivadas de la relación jurídica surgida del contrato.
- En su condicionado particular deberá incluir la irrevocabilidad de la garantía y la no modificación de los términos de la garantía sin consentimiento del VENDEDOR.
- La garantía deberá estar firmada por el COMPRADOR en calidad de tomador y por la entidad aseguradora o bancaria.

La garantía debe ser constituida por todo el periodo efectivo en el cual se realice el suministro de energía y un mes y medio (1.5) adicional con posterioridad a la fecha de finalización del Negocio Jurídico. En caso de que la garantía no se pueda suscribir por este período, el COMPRADOR podrá constituir la garantía por una vigencia de un (1) año y deberá renovarla con una anticipación de dos (2) meses a la fecha de finalización de su vigencia. Para el último periodo de renovación deberá constituirse con una vigencia hasta la fecha de finalización del Negocio Jurídico y un mes y medio (1,5) adicional de modo que no queden periodos descubiertos. La renovación de la garantía podrá realizarse mediante un otrosí o anexo a la garantía actual o mediante la expedición de una garantía nueva.

La garantía de que trata esta cláusula deberá ser entregada por el COMPRADOR al VENDEDOR, con una anticipación de dos (2) meses a la fecha de inicio efectivo del suministro de energía, con su respectivo comprobante de pago de la prima o certificado expedido por la aseguradora o entidad bancaria, confirmando que la garantía no expirará por falta de pago. El valor de la prima respectiva, así como la de sus ampliaciones, será cubierto por el COMPRADOR.

Las garantías previstas en esta cláusula deberán, una vez constituidas, mantenerse vigentes durante todo el periodo de duración del suministro. En el evento en que las garantías otorgadas tengan fecha de vencimiento durante la vigencia del Negocio Jurídico, éstas deberán ser reemplazadas de manera previa a su expiración. En el evento de vencimiento de una de las garantías, si ésta no es reemplazada, el COMPRADOR tendrá el derecho de dar por terminado el Negocio Jurídico y realizar las gestiones que sean necesarias para tal fin.

### 23.3 PRINCIPIO DE INDIVISIBILIDAD DE LOS MECANISMOS DE COBERTURA DE RIESGOS:

Como excepción al principio de indivisibilidad de los mecanismos de cobertura de riesgos, los amparos bajo las pólizas requeridas en este pliego de condiciones se otorgarán por los periodos contratados menores a cinco (5) años o periodos de cinco (5) años hasta completar los años contratados según corresponda, sin obligatoriedad de renovación para la compañía de seguros para las siguientes vigencias y/o durante toda la vigencia del contrato.

Si la Compañía de Seguros de un período de vigencia decide no continuar garantizando el período subsiguiente, debe informar su decisión por escrito al tomador y al beneficiario, con seis (6) meses de

anticipación al vencimiento del plazo de la garantía. Este aviso no afectará la garantía de la etapa asegurada.

La no obtención de la prórroga de la póliza no dará lugar a la afectación de la garantía (póliza) vigente por parte del asegurado. Si el garante no da el aviso con la anticipación mencionada y el tomador no obtiene una nueva garantía, queda obligado a garantizar el período subsiguiente con otra póliza de cumplimiento o mediante garantía bancaria, sus obligaciones contractuales en las mismas condiciones establecidas en el contrato y en el pliego de condiciones. Este aviso no afecta la garantía de la etapa o periodo contractual en ejecución

En caso de que no se renueve o no se constituya la nueva garantía con la anticipación requerida, se considerará como incumplimiento cierto, ostensible e injustificado de obligaciones a cargo del tomador, que podrá dar lugar a la terminación anticipada del Contrato, lo cual no implica la afectación de la garantía de la compañía que anunció su retiro.

## 24. IMPUESTOS

Las ofertas que se presente con motivo de esta convocatoria deberán incluir los impuestos a que haya lugar. La E.E.B.P conoce de la existencia del siguiente impuesto que afecta al contrato:

El Decreto 175 de 2025 reactivó temporalmente el impuesto de timbre que afecta a los contratos cuyo valor que supere los 6.000 UVT, gravándolos con una tarifa del 1% sobre el valor bruto del contrato.

## 25. ANEXOS

Anexo 1: Carta de presentación.

Anexo 2: Descripción de los productos.

Anexo 3: Minuta de contrato.

Anexo 3.1: Garantías

Anexo 4: Curva de carga del producto 1.

## ANEXO No. 01 CARTA DE PRESENTACIÓN

Fecha: \_\_\_\_\_

Señores  
EMPRESA DE ENERGÍA DEL BAJO PUTUMAYO S.A E.S.P  
Carrera 26 # 10-68 esquina  
Puerto Asís (Putumayo)

Asunto: Presentación de oferta para el suministro de energía eléctrica. Convocatoria Pública No \_\_\_\_\_.

De acuerdo con lo estipulado en los pliegos de la convocatoria pública No \_\_\_\_\_ y después de haber examinado cuidadosamente las características del suministro de energía especificadas en dicho pliego y en sus anexos y después de haber recibido las aclaraciones solicitadas, presentamos nuestra oferta para los periodos \_\_\_\_\_ (Indicar año y meses ofrecidos).

De ser favorecidos, nos comprometemos a firmar el contrato correspondiente y a presentar la documentación requerida en los términos de tiempo y fechas establecidas en el cronograma del pliego de condiciones.

Ejecutaremos el contrato por el precio, en los plazos y en los términos establecidos en la propuesta de suministro de energía.

Mantendremos válida nuestra oferta durante noventa (90) días calendario contados a partir de la fecha límite de presentación de ofertas. Así mismo, el suscrito declara que:

- Tiene poder legal para firmar y presentar la propuesta.
- La información contenida en nuestra propuesta es exacta y veraz y que no tenemos limitaciones para contratar con la E.E.B.P S.A E.S.P. Si una vez se verifique la información, la misma no es satisfactoria para la E.E.B.P S.A E.S.P, conforme a las exigencias de los pliegos, entendemos y aceptamos que nuestra oferta sea desestimada.
- La empresa que represento (i) cumple con la normatividad vigente sobre prevención y control de lavado de activos y financiación del terrorismo; (ii) ha adoptado los mecanismos de control necesarios para el cumplimiento con dichas normas; y, (iii) cuenta con políticas e instrumentos de control interno que permiten el conocimiento del mercado, de sus clientes y usuarios y realiza labores de análisis tendientes a la prevención de lavado de activos.
- Esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse en caso de adjudicación, comprometen a la firma que represento. De igual manera, en caso de adjudicación el contrato será firmado por el representante legal de la misma.
- Se han estudiado cuidadosamente las condiciones de oferta, incluidos sus anexos y renuncio a cualquier reclamación por ignorancia o errónea interpretación de éstos.
- Se ha revisado cuidadosamente la propuesta adjunta, declarando que no contiene ningún error u omisión.
- Las siguientes personas podrán intervenir en representación del suscrito oferente, en la audiencia pública de adjudicación \_\_\_\_\_ (identificar nombres, apellidos, número de cedula de ciudadanía o equivalente, cargo).

En el evento que sea adjudicado el contrato el suscrito se compromete.

- Realizar dentro del plazo que fije la E.E.B.P S.A E.S.P, todos los trámites necesarios para la firma y legalización del contrato de suministro de energía.
- Realizar la ejecución del contrato de acuerdo con las condiciones de la oferta
- Verificar que todas las actividades requeridas por la E.E.B.P S.A E.S.P queden debida, adecuada y oportunamente ejecutadas.

Atentamente,  
Nombre del proponente  
Nombre del representante Legal  
Dirección proponente  
Teléfono proponente  
Correo electrónico proponente  
Firma del representante legal del proponente

## ANEXO No. 02 DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

| RESUMEN DEL PRODUCTO 1 |                                                                                                                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TIPO DE CONTRATO       | Pague lo contratado                                                                                                               |
| TIPO DE CARGA          | 24 horas del día, todos los días de todos los meses del periodo a contratar, conforme lo establecido en el pliego de condiciones. |
| VIGENCIA DEL CONTRATO  | De las 0:00 del día 01-01-2029, y hasta las 24:00 horas del 31-12-2033.                                                           |
| MERCADO DE REFERENCIA  | Mercado regulado.                                                                                                                 |
| TAMAÑO DEL CONTRATO    | 252.603.899,81 Kwh                                                                                                                |
| INDEXADOR              | IPP oferta interna provisional (DANE) mes abril de 2025.                                                                          |
| GARANTÍAS              | Póliza de seguros o garantía bancaria para garantizar el cumplimiento y pago de las obligaciones.                                 |
| OTROS TÉRMINOS         | Todos los demás de acuerdo con el pliego de condiciones.                                                                          |